SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1071846 - RS(2026/0041039-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	ADILSON DA SILVA COUTO (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de ADILSON DA SILVA COUTO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5267723-02.2023.8.21.0001/RS).

Consta que, em primeiro grau, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, tendo o juízo sentenciante reconhecido a causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração de 2/3, e estabelecido a pena definitiva em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa (e-STJ fls. 10/15).

> Irresignadas, a defesa e o Ministério Público interpuseram apelações, tendo o Tribunal a quo negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Com isso, as penas foram alteradas para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 600 dias-multa. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 7/8):
>
> *DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos*

Documento eletrônico VDA54158277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/02/2026 19:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b72bb16a-0994-41d0-9a37-3c1fbb2127a6

e 600 dias-multa, à fração unitária mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: preliminar de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a realização da abordagem e revista pessoal; a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; a possibilidade de afastamento da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de nulidade da prova foi rejeitada, pois a abordagem policial ocorreu com fundada suspeita, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando o acusado dispensou uma sacola ao avistar a viatura e tentou fugir, configurando situação que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a apreensão de 24 pinos de cocaína e 42 pedras de crack com o réu, além de dinheiro em espécie. A palavra dos policiais reveste-se de presunção de veracidade e constitui importante elemento de prova, não havendo qualquer indicativo de que estivessem faltando com a verdade ou imputando falsamente o fato ao acusado. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, e à conduta do réu de dispensar a sacola com as drogas ao avistar a viatura policial, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico. O réu não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois registra sentença penal condenatória transitada em julgado, atingida pelo prazo depurador de cinco anos, o que impede o reconhecimento da agravante, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de nulidade da prova rejeitada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para reclassificar a condenação do réu para os lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena para 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 600 dias-multa, à fração unitária mínima. Tese de julgamento: A abordagem policial é legítima quando há fundada suspeita, como a tentativa de fuga e o descarte de objetos ao avistar a viatura, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. O réu com maus antecedentes não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Documento eletrônico VDA54158277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/02/2026 19:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b72bb16a-0994-41d0-9a37-3c1fbb2127a6

No presente *writ*, a defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de pena, afirmando que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. Alega que é indevida a utilização, como maus antecedentes, de condenação por roubo com pena extinta há mais de 10 anos, para afastar o tráfico privilegiado, invocando a necessidade de análise concreta do lapso temporal e a relativização de registros remotos.

Requer a concessão de liminar e, ao final, a concessão do habeas corpus para restabelecer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme fixado na sentença.

É o relatório. **Decido**.

De início, o presente *habeas corpus* não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.

No caso, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência, sendo necessário aprofundado exame dos autos para a aferição de eventual constrangimento ilegal.

Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do *habeas corpus* pelo colegiado.

Ante o exposto, **indefiro a liminar.**

Devidamente instruídos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.

Intimem-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA54158277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/02/2026 19:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: b72bb16a-0994-41d0-9a37-3c1fbb2127a6